



P U T U S A N

Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHAIRUL AMAN SAGALA ALIAS IRUL;**
2. Tempat lahir : Barnung;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/2 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barnung Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gang Basket Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penetapan penunjukan Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 Gram Netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –138/RP.RAP/05/2023 tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Ujung Bandar Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya didepan Kantor Bupati Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL menelfon DADANG (belum tertangkap) " PAK AKU BELIK BR HARGA DUA RATUS YA " (BR adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian DADANG menjawab " OKE, NANTI DIKABARI YA". Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib DADANG menelfon Terdakwa kembali dengan mengatakan " PAK BERANGKATLAH BAPAK SEKARANG KE DEPAN KANTOR BUPATI, NANTI ADA YANG NGANTAR ANGGOTAKU "



dijawab Terdakwa jawab "OKE PAK", Kemudian Terdakwa langsung berangkat kedepan Kantor Bupati Labuhanbatu Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di depan Kantor Bupati Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa menelfon DADANG dengan mengatakan "PAK AKU UDAH DISINI" dan DADANG menjawab " BAPAK PAKE BAJU APA? " dan Terdakwa Jawab "AKU PAKE BAJU WARNA HITAM, HELM HITAM DAN KERETA BEAT " Dan kemudian DADANG menjawab "OKE, NANTI YANG ANTAR PAKE HELM HITAM DAN JAKET HITAM JUGA YA " dan Terdakwa jawab "OKE PAK".

- Kemudian sekira pukul 13.50 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

- Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, mengambil alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa kaca pirek, bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan juga 2 (dua) buah Mancis kemudian Terdakwa langsung pergi ke Samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir sungai dan kemudian Terdakwa duduk diatas tanah dan Terdakwa pun memasukan sebagian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kedalam kaca pirek, selanjutnya Terdakwa bakar dengan Mancis dan setelah itu Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) asap dan setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di pinggir sungai tepatnya di atas tanah dan Terdakwa tutup dengan menggunakan karung goni dan kemudian



Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya di bawah lemari tepatnya di dapur rumah Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang mengecat rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi BOYKE PRANATA dan saksi DEDI TRIWAHYUDI (masing-masing merupakan anggota TNI) langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun, dan saksi BOYKE PRANATA berkata kepada Terdakwa "DIMANA KAU SIMPAN SABU MU?", kemudian Terdakwa jawab "DIPINGGIR SUNGAI PAK", Kemudian Terdakwa dan saksi BOYKE PRANATA dan saksi DEDI TRIWAHYUDI langsung ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir Sungai dan Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari atas tanah dan menyerahkannya kepada Pihak TNI tersebut, kemudian saksi BOYKE PRANATA menanyakan kepada Terdakwa "DARI MANA KAU BELIK INI.?", dan Terdakwa menjawab "DARI DADANG PAK", selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 181/04.10102/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastic klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.75 gram dan Berat Netto 0.35 gram.



▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2357/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 4 (Empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL menelfon DADANG (belum tertangkap) " PAK AKU BELIK BR HARGA DUA RATUS YA " (BR adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian DADANG menjawab " OKE, NANTI DIKABARI YA". Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib DADANG menelfon Terdakwa kembali dengan mengatakan " PAK BERANGKATLAH BAPAK SEKARANG KE DEPAN KANTOR BUPATI, NANTI ADA YANG NGANTAR ANGGOTAKU " dijawab Terdakwa jawab "OKE PAK", Kemudian Terdakwa langsung berangkat kedepan Kantor Bupati Labuhanbatu Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di depan Kantor Bupati Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa menelfon



DADANG dengan mengatakan "PAK AKU UDAH DISINI" dan DADANG menjawab " BAPAK PAKE BAJU APA? " dan Terdakwa Jawab "AKU PAKE BAJU WARNA HITAM, HELM HITAM DAN KERETA BEAT " Dan kemudian DADANG menjawab "OKE, NANTI YANG ANTAR PAKE HELM HITAM DAN JAKET HITAM JUGA YA " dan Terdakwa jawab "OKE PAK".

- Kemudian sekira pukul 13.50 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

- Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, mengambil alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa kaca pirek, bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan juga 2 (dua) buah Mancis kemudian Terdakwa langsung pergi ke Samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir sungai dan kemudian Terdakwa duduk diatas tanah dan Terdakwa pun memasukan sebagian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kedalam kaca pirek, selanjutnya Terdakwa bakar dengan Mancis dan setelah itu Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) asap dan setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di pinggir sungai tepatnya di atas tanah dan Terdakwa tutup dengan menggunakan karung goni dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya di bawah lemari tepatnya di dapur rumah Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang mengecat rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi BOYKE PRANATA dan saksi DEDI TRIWAHYUDI (masing-masing merupakan anggota



TNI) langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun, dan saksi BOYKE PRANATA berkata kepada Terdakwa "DIMANA KAU SIMPAN SABU MU?", kemudian Terdakwa jawab "DIPINGGIR SUNGAI PAK", Kemudian Terdakwa dan saksi BOYKE PRANATA dan saksi DEDI TRIWAHYUDI langsung ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir Sungai dan Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari atas tanah dan menyerahkannya kepada Pihak TNI tersebut, kemudian saksi BOYKE PRANATA menanyakan kepada Terdakwa "DARI MANA KAU BELIK INI.?", dan Terdakwa menjawab "DARI DADANG PAK", selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 181/04.10102/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yerima dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastic klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.75 gram dan Berat Netto 0.35 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2357/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 4 (Empat) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL menelfon DADANG (belum tertangkap) " PAK AKU BELIK BR HARGA DUA RATUS YA " BR adalah Narkotika jenis sabu) dan kemudian DADANG menjawab " OKE, NANTI DIKABARI YA". Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib DADANG menelfon Terdakwa kembali dengan mengatakan "PAK BERANGKATLAH BAPAK SEKARANG KE DEPAN KANTOR BUPATI, NANTI ADA YANG NGANTAR ANGGOTAKU " dijawab Terdakwa jawab "OKE PAK", Kemudian Terdakwa langsung berangkat kedepan Kantor Bupati Labuhanbatu Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di depan Kantor Bupati Labuhanbatu dan kemudian Terdakwa menelfon DADANG dengan mengatakan "PAK AKU UDAH DISINI" dan DADANG menjawab " BAPAK PAKE BAJU APA? " dan Terdakwa Jawab "AKU PAKE BAJU WARNA HITAM, HELM HITAM DAN KERETA BEAT " Dan kemudian DADANG menjawab "OKE, NANTI YANG ANTAR PAKE HELM HITAM DAN JAKET HITAM JUGA YA " dan Terdakwa jawab "OKE PAK".
- Kemudian sekira pukul 13.50 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.

- Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, mengambil alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu berupa kaca pirek, bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipet dan juga 2 (dua) buah Mancis kemudian Terdakwa langsung pergi ke Samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir sungai dan kemudian Terdakwa duduk diatas tanah dan Terdakwa pun memasukan sebagian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kedalam kaca pirek, selanjutnya Terdakwa bakar dengan Mancis dan setelah itu Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) asap dan setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di pinggir sungai tepatnya di atas tanah dan Terdakwa tutup dengan menggunakan karung goni dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya di bawah lemari tepatnya di dapur rumah Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang mengecat rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi BOYKE PRANATA dan saksi DEDI TRIWAHYUDI (masing-masing merupakan anggota TNI) langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun, dan saksi BOYKE PRANATA berkata kepada Terdakwa "DIMANA KAU SIMPAN SABU MU?", kemudian Terdakwa jawab "DIPINGGIR SUNGAI PAK", Kemudian Terdakwa dan saksi BOYKE PRANATA dan saksi DEDI TRIWAHYUDI langsung ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir Sungai dan Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari atas tanah dan menyerahkannya kepada Pihak TNI tersebut, kemudian saksi BOYKE PRANATA menanyakan kepada Terdakwa "DARI MANA KAU BELIK INI.?", dan Terdakwa menjawab "DARI DADANG PAK", selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 181/04.10102/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastic klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.75 gram dan Berat Netto 0.35 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2357/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 4 (Empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 1937/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik CHAIRUL AMAN SAGALA Alias IRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boyke Pranata, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Dedi Triwahyudi (masing-masing merupakan anggota TNI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto ditemukan di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Dadang (DPO);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi dan saksi Dedi Triwahyudi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu di sebuah rumah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Dedi Triwahyudi langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 15.00 Wib saksi dan saksi Dedi Triwahyudi tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya di sebuah rumah saksi dan saksi Dedi Triwahyudi melihat Terdakwa sedang mengecat rumah Terdakwa kemudian saksi dan saksi Dedi Triwahyudi langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun, lalu saksi berkata kepada Terdakwa "Dimana Kau Simpan Sabu Mu?", kemudian Terdakwa jawab "Dipinggir Sungai Pak", Kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi Dedi Triwahyudi langsung ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir Sungai dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkoba tersebut dari atas tanah dan menyerahkannya kepada saksi dan saksi Dedi Triwahyudi, kemudian saksi dan saksi Dedi Triwahyudi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dadang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Dedi Triwahyudi, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Boyke Pranata (masing-masing merupakan anggota TNI) melakukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto ditemukan di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni;

- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Dadang (DPO);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi dan saksi Boyke Pranata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu di sebuah rumah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Boyke Pranata langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 15.00 Wib saksi dan saksi Boyke Pranata tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya di sebuah rumah saksi dan saksi Dedi Triwahyudi melihat Terdakwa sedang mengecat rumah Terdakwa kemudian saksi dan saksi Boyke Pranata langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun, lalu saksi berkata kepada Terdakwa "Dimana Kau Simpan Sabu Mu?", kemudian Terdakwa jawab "Dipinggir Sungai Pak", Kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi Dedi Triwahyudi langsung ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir Sungai dan Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dari atas tanah dan menyerahkannya kepada saksi dan saksi Boyke Pranata, kemudian saksi dan saksi Boyke Pranata menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dadang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 181/04.10102/2023 tanggal 14 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2357/NNF/2023 tanggal 28 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1937/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Chairul Aman Sagala Alias Irul mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto ditemukan di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Dadang (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa sudah menggunakan narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah Terdakwa memperoleh narkoba dari Dadang (DPO), kemudian Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, mengambil alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pergi ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir sungai dan kemudian Terdakwa duduk diatas tanah dan Terdakwa menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kedalam kaca pirek, dan setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di pinggir sungai tepatnya di atas tanah dan Terdakwa tutup dengan menggunakan karung goni dan kemudian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa pulang kerumah dengan membawa alat-alat yang sebelumnya digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang mengecat rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa laki-laki langsung melakukan mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun, dan salah satu laki-laki berkata kepada Terdakwa "Dimana Kau Simpan Sabu Mu?", kemudian Terdakwa jawab "Dipinggir Sungai Pak", Kemudian Terdakwa dan beberapa laki-laki tersebut langsung ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir sungai dan Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada beberapa laki-laki tersebut, kemudian beberapa laki-laki tersebut menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan narkotika tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dadang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 Gram Netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Boyke Pranata bersama Saksi Dedi Triwahyudi (masing-masing merupakan anggota TNI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira



pukul 15.00 Wib, bertempat di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto ditemukan di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Dadang (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu di sebuah rumah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, mendengar hal tersebut saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 15.00 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya di sebuah rumah, saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi melihat Terdakwa sedang mengecat rumah Terdakwa kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun, lalu saksi Boyke Pranata berkata kepada Terdakwa "Dimana Kau Simpan Sabu Mu?", kemudian Terdakwa jawab "Dipinggir Sungai Pak", Kemudian Terdakwa bersama saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi langsung ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir Sungai dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto di atas tanah yang sebelumnya Terdakwa tutup dengan menggunakan goni, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dari atas tanah dan menyerahkannya kepada saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi, kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dadang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Chairul Aman Sagala Alias Irul dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 181/04.10102/2023 tanggal 14 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2357/NNF/2023 tanggal 28 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Boyke Pranata bersama Saksi Dedi Triwahyudi (masing-masing merupakan anggota TNI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto ditemukan di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Dadang (DPO) dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang diperoleh dari Dadang (DPO) dengan cara membeli akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto ditemukan di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Boyke Pranata bersama Saksi Dedi Triwahyudi (masing-masing merupakan anggota TNI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto ditemukan di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Dadang (DPO) dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Barnung Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu di sebuah rumah sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, mendengar hal tersebut saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi langsung menuju lokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 15.00 Wib saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya di sebuah rumah, saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi melihat Terdakwa sedang mengecat rumah Terdakwa kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun, lalu saksi Boyke Pranata berkata kepada Terdakwa "Dimana Kau Simpan Sabu Mu?", kemudian Terdakwa jawab "Dipinggir Sungai Pak", Kemudian Terdakwa bersama saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi langsung ke samping rumah Terdakwa tepatnya dipinggir Sungai dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto di atas tanah yang sebelumnya Terdakwa tutup dengan menggunakan goni, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dari atas tanah dan menyerahkannya kepada saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi, kemudian saksi Boyke Pranata dan saksi Dedi Triwahyudi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Dadang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan diserahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 181/04.10102/2023 tanggal 14 April 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2357/NNF/2023 tanggal 28 April 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto ditemukan di atas tanah yang Terdakwa tutup dengan menggunakan goni pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Dadang (DPO) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Dakwaan lebih Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,35 Gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong adalah merupakan narkotika dan sarana yang



digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkoba maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Chairul Aman Sagala Alias Irul** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Chairul Aman Sagala Alias Irul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,35 Gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar kosong;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang kosong;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.